FUENTES Y CONSTANCIAS DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

> **Materia:** Legislación – Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)
> **Equipo:** Mateo Serafini, Hugo Tcach, Farid Salomon, Gonzalo Vega (Comisión 5)
> **Finalidad:** Documentar la totalidad de las fuentes consultadas: documentos de estudio verificados página por página, normativa argentina y notas periodísticas realmente abiertas y leídas el 30/10/2026 (con copias de respaldo en `10_Evidencia_Fuentes/`).

1. Fuentes de Estudio (Verificadas con `pdftotext`)

Documento Fuente	Ubicación Exacta Verificada	Concepto Extraído y Aplicado
`arg_ley26388 (1).pdf`	Págs. 1 a 3 (Arts. 77, 128, 153, 153 bis, 155, 157, 157 bis, 173 inc. 16, 183, 184, 197 y 255 CP)	Texto legal de las reformas de la Ley 26.388 al Código Penal: acceso ilegítimo a sistemas o datos restringidos (art. 153 bis), violación e interceptación de comunicaciones (art. 153), acceso a bancos de datos personales (art. 157 bis), fraude informático (art. 173 inc. 16), entorpecimiento de comunicaciones (art. 197) y sustracción o destrucción de documentos y objetos de prueba (art. 255).
`Unidad_3_Evidencia digital tup.pdf`	Págs. 1–2 (Secciones 1 a 6) y Págs. 3–4 (Secciones 7 y 8)	Concepto de evidencia digital y requisitos mínimos (origen, integridad y registro mínimo o trazabilidad, págs. 1–2); función del hash SHA-256 como huella de integridad técnica (pág. 2, sección 4); etapas de la Resolución 232/2023 y estructura mínima de informe técnico-jurídico (pág. 2, secciones 5 y 6); errores frecuentes y reseña del fallo de la Sala III CABA del 05/10/2021 (pág. 3).
`Unidad 4 cadena de custodia TUP a distancia.pdf`	Págs. 1–6 (Secciones 1 a 10)	Concepto y finalidad de la cadena de custodia, datos a registrar, diferencia entre soporte físico, copia lógica e imagen forense, y volatilidad (págs. 1–3, secciones 1–4); nociones básicas de ISO/IEC 27037:2012 y Protocolo de la Resolución 232/2023 (pág. 3, secciones 5–6); Convenio de Budapest, Ley 27.411, arts. 16–19 y 35 sobre preservación rápida (pág. 4, sección 7); errores frecuentes y jurisprudencia sobre perjuicio concreto (págs. 4–6, secciones 8–9).
`000099168.pdf`	Págs. 1–15 (Causa N° 41459/2019-3, Cám. Apel. PPJCyF CABA, Sala III, 05/10/2021)	Resolución judicial completa: por mayoría (voto de los jueces Marum y Vázquez; Delgado en disidencia) se confirmó el rechazo de la nulidad planteada por la defensa ante un error material de tipeo en el número de hash consignado en el acta de resguardo (se había copiado el hash de un modelo de acta anterior y luego se subsanó dejando constancia).
`SEMANA 2 - DELITOS INFORMATICOS.pdf`	Págs. 1–8 y 8–15	Alcance general de la Ley 26.388, clasificación de delitos informáticos, responsabilidades éticas y legales de los programadores (seguridad y confidencialidad) y modalidades de ingeniería social (phishing, vishing) y autenticación multifactor.
`JURISPRUDENCIA DELITOS INFORMATICOS.pdf`	Págs. 1–4	Reseña de fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial (Sala D) sobre estafa digital (phishing), canales digitales y análisis de medidas de seguridad.

2. Fuentes Periodísticas del Caso Nuñes Pinheiro (Abiertas y Leídas el 30/10/2026)

ID	Medio	Título (tal como figura en la nota)	URL	Publicación	Consulta
[F1]	Infobae	La Justicia concedió la probation a un acusado por intervenir el teléfono de Marcelo D'Alessandro	https://www.infobae.com/judiciales/2026/07/18/la-justicia-concedio-la-probation-a-un-acusado-por-intervenir-el-telefono-de-marcelo-dalessandro/	18/07/2026	30/10/2026
[F2]	La Nación	Alarma en Comodoro Py: la Justicia porteña unificó las condenas contra el hacker que atacó a D'Alessandro y Santilli	https://www.lanacion.com.ar/politica/alarma-en-comodoro-py-la-justicia-portena-unifico-las-condenas-contra-el-hacker-que-ataco-a-nid08062026/	08/06/2026 (`nid08062026`)	30/10/2026

ID	Medio	Título (tal como figura en la nota)	URL	Publicación	Consulta
[F3]	Página/12	El joven que hackeó el celular de Marcelo D'Alessandro contó cómo fue la operación (Raúl Kollmann)	https://www.pagina12.com.ar/535939-el-joven-que-hackeo-el-celular-de-marcelo-dalessandro-conto-	29/03/2023	30/10/2026
[F4]	Infobae	El hacker de D'Alessandro dijo que le pagaron $15 mil "por cada objetivo" y que sus jefes serían misioneros	https://www.infobae.com/judiciales/2023/03/28/el-hacker-de-dalessandro-dijo-que-le-pagaron-15-mil-por-cada-objetivo-y-que-sus-jefes-serian-misioneros/	28/03/2023	30/10/2026
[F5]	Infobae	El joven que hackeó a D'Alessandro declaró que prendió fuego su teléfono y lo tiró al río Paraná porque se asustó	https://www.infobae.com/judiciales/2023/04/11/el-joven-que-hackeo-a-dalessandro-declaro-que-prendio-fuego-su-telefono-y-lo-tiro-al-rio-parana-porque-se-asusto/	11/04/2023	30/10/2026
[F6]	Infobae	La Justicia recibió un informe clave y avanza con la ruta del dinero que se utilizó para financiar al hacker de D'Alessandro	https://www.infobae.com/judiciales/2023/04/05/la-justicia-recibio-un-informe-clave-y-avanza-con-la-ruta-del-dinero-que-se-utilizo-para-financiar-al-hacker-de-dalessandro/	05/04/2023	30/10/2026
[F7]	Infobae	Investigan al padre del hacker que espió a Marcelo D'Alessandro por un misterioso viaje a Chile	https://www.infobae.com/judiciales/2023/03/30/investigan-al-padre-del-hacker-que-espio-a-marcelo-dalessandro-por-un-misterioso-viaje-a-chile/	30/03/2023	30/10/2026
[F8]	Infobae	Los tres hackers acusados de espiar a jueces federales apelaron el procesamiento	https://www.infobae.com/judiciales/2026/09/10/los-tres-hackers-acusados-de-espiar-a-jueces-federales-apelaron-el-procesamiento/	10/09/2026	30/10/2026
[F9]	La Nación	Procesaron a un exagente de inteligencia y dos hackers por espiar a miembros de la Corte y jueces	https://www.lanacion.com.ar/politica/procesaron-a-un-exagente-de-inteligencia-y-dos-hackers-por-espiar-a-miembros-de-la-corte-y-jueces-nid21082026/	21/08/2026 (`nid21082026`)	30/10/2026

> **Nota sobre [F3]:** de la nota de Página/12 solo estuvieron disponibles el titular y la bajada; se utiliza únicamente lo que surge de esas dos partes (declaración ante la fiscal Dupuy, contacto por Telegram y cobro de entre $12.000 y $15.000 por hackeo).

3. Clasificación de Datos según Respaldo Documental

A. Datos Confirmados (2 o más notas independientes)

- **Imputado y lugar:** Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de Eldorado, provincia de Misiones [F1, F2, F3, F4, F5, F7, F9]. Tenía 22 años en 2023 [F4, F5, F6, F7] y 25 años en 2026 [F1].
- **Modalidad técnica:** *SIM swapping* (cambio no autorizado de tarjeta SIM) para tomar el control de la línea celular y acceder a cuentas de WhatsApp y Telegram [F1, F2, F4, F7, F9].
- **Obtención previa de datos personales:** Consultas al RENAPER y a Nosis (aplicación "Mi Nosis") [F1, F2, F4, F7], además del sitio "Dark PFA" [F2, F7, F8, F9].
- **Operadora, tarjeta SIM y datos pedidos:** Gestionó el cambio remoto ante **Movistar**, cuya plataforma pedía número de línea, número de DNI y número de trámite del DNI, e insertó una tarjeta SIM "blanca" vendida por **Comtel S.A.** [F1, F4, F7].
- **Víctimas:** El exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro (ataque del 19/10/2022) [F1, F2, F4, F7] y el diputado nacional Diego Santilli [F2, F7].
- **Encargo y pago:** Fue contactado por Telegram por el usuario "ElJuanxd" [F1, F4, F5, F6, F7, F9] y cobró entre $12.000 y $15.000 por objetivo mediante billeteras virtuales / criptomonedas [F1, F3, F4, F5, F6, F7].

- **Destrucción del dispositivo:** Destruyó el teléfono celular utilizado en las maniobras [F2, F5].
- **Investigación y condena en CABA:** La investigación inicial estuvo a cargo de la fiscal Daniela Dupuy [F3, F4, F5, F6, F7]. Luego, la jueza María Araceli Martínez (Juzgado Penal 29 de CABA) homologó un acuerdo de juicio abreviado imponiendo 3 años de prisión en suspenso, fijar residencia, cuidado del Patronato de Liberados y 150 horas de tareas comunitarias no remuneradas [F1, F2], previa consulta al juzgado federal para no afectar el principio *non bis in idem* [F1, F2].
- **Causa federal paralela:** Tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presunto espionaje ilegal a jueces federales y miembros de la Corte Suprema; en ella Nuñes Pinheiro fue procesado por asociación ilícita y apeló el procesamiento [F1, F2, F8, F9].

B. Datos Reportados (1 sola nota → se citan indicando el medio)

- **Figuras penales de la condena porteña (según Infobae [F1]):** Acceso ilegítimo a datos informáticos restringidos, sustracción de documento público y entorpecimiento de las comunicaciones (la nota no menciona números de artículo del Código Penal).
- **Decomiso y franja horaria (según Infobae [F1]):** Decomiso directo de los elementos incautados; control de la línea de D'Alessandro el 19/10/2022 entre las 14:17 y las 15:43 hs.
- **Unificación de condena, fecha del ataque a Santilli e imputación por destrucción de prueba (según La Nación [F2]):** La pena de 3 años en suspenso unificó y absorbió una condena previa de 2 años y 6 meses dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2, abarcando los ataques a D'Alessandro y a Santilli (este último ocurrido el 14/10/2022); la destrucción del teléfono derivó en una imputación adicional por destrucción de medios de prueba.
- **Modo de destrucción del celular (según Infobae [F5]):** Declaró que prendió fuego al teléfono y lo arrojó al río Paraná porque se asustó.
- **Usuario @pr1sox (según La Nación [F9]):** Es el alias de Telegram atribuido a Tomás Patricio Hválica, señalado como creador y administrador del sitio "Dark PFA" (no quien encargaba los ataques a Nuñes Pinheiro).

C. Aspectos Contradictorios o No Hallados

- **Fecha y denominación del acuerdo en CABA:** La Nación [F2] lo publica el 08/06/2026 como hecho de ese día y habla de juicio abreviado y pena unificada; Infobae [F1] lo publica el 18/07/2026 y alterna en su texto los términos "probation" / "suspensión de juicio a prueba" con "juicio abreviado" y "condenó".
- **No hallado en las fuentes:** Que la sentencia se encuentre firme; el número de expediente o causa; los números de artículo del Código Penal aplicados en la sentencia; y los datos de actas de cadena de custodia o pericias forenses del expediente.